

Nr. 314 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens. [14. März 1934]¹⁾*R 43 II/1519, Bl. 113–124**Umdruck**Beginn:**Beginn:*

Dem Schutz des inneren und äußeren Bestandes des Reichs dienen auf dem Gebiete des Strafrechts die Vorschriften gegen den Hochverrat, gegen den Landesverrat und gegen den Verrat militärischer Geheimnisse. Dem Anwachsen der hochverräterischen Umsturzbestrebungen und der Zunahme landesverräterischer Betätigung entsprechend haben die Vorschriften wiederholt eine Verschärfung und Ausgestaltung erfahren. Dabei sind die Rechtsquellen immer unübersichtlicher geordnet. Das geltende Recht ist auf dem Gebiet des Hochverrats und des Landesverrats im weiteren Sinne zur Zeit in dem Strafgesetzbuch, das gerade auf diesem Gebiete durch die Novelle vom 26. Mai 1933 ergänzt und umgestaltet ist²⁾, in dem Gesetz gegen den Verrat militärischer Geheimnisse³⁾, in den Verordnungen des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 und gegen Verrat am Deutschen Volke und hochverräterische Umtriebe vom 28. Februar 1933⁴⁾ und in dem Gesetz zur Gewährleistung des Rechtsfriedens vom 13. Oktober 1933⁵⁾ zu finden. Auch die Vorschriften über das Strafverfahren in Hochverrats- und Landesverratssachen und über die Zuständigkeit der Gerichte sind zur Anpassung an die praktischen Bedürfnisse mehrfach ergänzt worden. Sie sind neben der Strafprozeßordnung und dem Gerichtsverfassungsgesetz in den Verordnungen des Reichspräsidenten gegen Verrat am Deutschen Volke und hochverräterische Umtriebe vom 28. Februar 1933 und zur Beschleunigung des Verfahrens in Hochverrats- und Landesverratssachen vom 18. März 1933⁶⁾ enthalten. Die so entstandene Unübersichtlichkeit bedarf schon mit Rücksicht auf die praktische Handhabung der Vorschriften durch die zahlreichen mit der Abwehr von Hochverrat und Landesverrat betrauten Behörden der Abhilfe.

Auch inhaltlich geben die bei der Bekämpfung der staatsfeindlichen Bestrebungen gemachten Erfahrungen erneut Anlaß, die Strafvorschriften noch wirksamer zu gestalten und hervorgetretene Lücken zu schließen.

Den nach diesen beiden Richtungen aufgetretenen Bedürfnissen soll bei der Bedeutung der auf dem Spiel stehenden Reichsinteressen ohne Aufschub Rechnung getragen werden. Die Beratungen dieser Abschnitte im großen Rahmen der allgemeinen Strafrechtsreform sind deshalb nicht abgewartet worden. Dieser Beratung, der bei der hervorragenden Wichtigkeit dieser Abschnitte besondere Bedeutung zukommt, soll andererseits durch den Gesetzentwurf nicht vorgegriffen werden. Der Gesetzentwurf stellt sich vielmehr lediglich zur Aufgabe, das geltende Strafgesetzbuch bis

1) Unter diesem Datum vom RJM mit dem Gesetzentwurf an den StSRkei als Kabinettsvorlage übersandt. Im Begleitschreiben Gürtner u. a.: „Der Entwurf ist mit den beteiligten Ressorts eingehend beraten und von ihnen gebilligt worden.“ Zur Beratung und Verabschiedung im Reichskabinett s. Dok. Nr. 323, P. 5 und Dok. Nr. 324.

2) „Gesetz zur Abänderung strafrechtlicher Vorschriften“ (RGBl. 1933 I, S. 295; vgl. Dok. Nr. 125, P. 4 und Dok. Nr. 134, P. 7).

3) Gesetz vom 3. 6. 14 (RGBl., S. 195), verschärft durch Abschnitt 1 der VO der RPräs. gegen Verrat am Dt. Volke und hochverräterische Umtriebe vom 28. 2. 33 (RGBl. I, S. 85; vgl. Dok. Nr. 30, P. 6).

4) RGBl. I, S. 83; vgl. Dok. Nr. 30, P. 6, 32 und 34.

5) RGBl. I, S. 723; vgl. Dok. Nr. 224, P. 5.

6) RGBl. I, S. 131.

zu seiner Ablösung durch das neue Strafrecht den gegenwärtigen praktischen Bedürfnissen anzupassen.

Zu Artikel 1.

Neufassung der Strafvorschriften über Hoch- und Landesverrat.

Zur Wiederherstellung der Übersichtlichkeit der Bestimmungen dient eine Neufassung des 1. Abschnitts im zweiten Teil des Strafgesetzbuchs (Hoch- und Landesverrat) unter Zerlegung in zwei selbständige Abschnitte und unter Einarbeitung des Spionagegesetzes⁷⁾, der genannten Verordnungen vom 28. Februar 1933 und einiger Bestimmungen aus dem Gesetz zur Gewährleistung des Rechtsfriedens.

Die inhaltlichen Änderungen bestehen namentlich in Verschärfung der Strafdrohungen bei besonders wichtigen Tatbeständen. Die Strafdrohung wird ferner für eine Reihe von Tatbeständen dadurch wirksamer gestaltet, daß der Versuch des Verbrechens der Vollendung gleichgestellt wird. Die Strafe wird in diesen Fällen künftig in voller Höhe schon für das *Unternehmen* des Verbrechens angedroht. Diese Regelung hatte das bisherige Recht für den Hochverrat bereits getroffen. Der ihr zu Grunde liegende Gedanke gilt auch für landesverräterische Verbrechen. Das Wohl der Volksgemeinschaft bedarf schon gegenüber der bloßen Gefährdung des vollen Schutzes. Auch der Sühnegeranke verlangt es, daß für die Bemessung der Strafe die auf die Gefährdung des allgemeinen Wohls gerichtete Willensbetätigung entscheidet und nicht der dem Einfluß des Täters in der Regel entzogene, noch vielmehr in seinem Nachweis vom Zufall abhängende Eintritt oder Nichteintritt eines Schadens.

Zum 1. Abschnitt

Hochverrat.

Zu § 80.

Hochverräterische Tötung.

Die entsprechende, im Strafgesetzbuch enthaltene Vorschrift⁸⁾ war auf die monarchische Verfassung abgestellt und deshalb gegenstandslos geworden. Die entstandene Lücke bedarf der Ausfüllung dahin, daß der Angriff auf das Leben der obersten Repräsentanten des Reichs, in deren Person die Volksgemeinschaft ihre sichtbare Verkörperung findet, zum Hochverrat erklärt und mit der schwersten Strafe bedroht wird. Hier ist die Todesstrafe, und zwar schon für den bloßen Versuch der Tötung, *zwingend* vorgeschrieben⁹⁾).

Zu § 81

Hochverrat gegen Reichsgebiet und Reichsverfassung¹⁰⁾).

Die Vorschrift vereinigt die Tatbestände des § 81 StGB, mit der Strafverschärfung aus dem § 5 Abs. 2 der 1. Verordnung vom 28. Februar 1933. Der Begriff „gewaltsam“ im bisherigen Recht hatte zu verschiedener Auslegung Anlaß gegeben. Es wird klargestellt, daß der Hochverrat nicht nur durch die Ausübung der Gewalt, sondern auch durch ihre Androhung begangen werden kann.

⁷⁾ Gemeint ist das „Gesetz gegen den Verrat militärischer Geheimnisse“ vom 3. 6. 14 (s. oben Anm. 3).

⁸⁾ § 80 StGB.: „Der Mord oder der Versuch des Mordes, welche an dem Kaiser, an dem eigenen Landesherrn oder während des Aufenthalts in einem Bundesstaate an dem Landesherrn dieses Staates verübt worden sind, werden als Hochverrat mit dem Tode bestraft.“

⁹⁾ Nach dem Entwurf sollte § 80 StGB, folgende neue Fassung erhalten: „Wer es unternimmt, den Reichspräsidenten oder den Reichskanzler oder ein anderes Mitglied der Reichsregierung zu töten, wird mit dem Tode bestraft.“ Zur Streichung dieser Vorschrift in der Kabinettsitzung am 23. 3. s. Dok. Nr. 323, P. 5.

¹⁰⁾ Strafdrohung des Entwurfs für derartige Unternehmungen: ausschließlich Todesstrafe.

Hier wie in anderen Vorschriften des Entwurfs sind entsprechend dem Neuaufbau des Reichs¹¹⁾ die Länder nicht mehr als selbständige Angriffsobjekte behandelt.

Zu § 82 Hochverräterischer Zwang.

Das Unternehmen, auf den Reichspräsidenten oder den Reichskanzler oder ein anderes Mitglied der Reichsregierung einen Zwang bei der Ausübung ihrer verfassungsmäßigen Befugnisse auszuüben, wird häufig bereits ein Hochverrat gegen die Reichsverfassung nach § 81 sein. Auch für den Fall, daß diese Voraussetzung nicht gegeben ist, wird der Zwang gegen die obersten Repräsentanten der Reichsgewalt zu einem mit schwerer Strafe bedrohten Fall des Hochverrats erklärt¹²⁾.

Zu § 83 Verabredung des Hochverrats.

Die Vorschrift hebt entsprechend dem bisherigen Recht (§§ 83, 84 StGB.) aus der Gruppe der Vorbereitungshandlungen zum Hochverrat einige besonders schwere Fälle heraus¹³⁾. Während die übrigen Hochverratstatbestände, auch die der Vorbereitungshandlungen, eine mildere Behandlung beim Rücktritt vom Versuch nicht kennen, wird für den Fall der Verabredung und bei der hochverräterischen Tötung auch für entferntere Vorbereitungshandlungen Strafaufhebung vorgesehen, wenn der Täter freiwillig nicht nur seine eigene Tätigkeit aufgegeben, sondern darüber hinaus auch das verbrecherische Unternehmen verhindert hat. In diesen Fällen, ganz besonders bei dem Unternehmen der Tötung, besteht ein so hohes Interesse an der Verhütung des Verbrechens, daß hierfür auch der Anreiz, der in der Aussicht auf Wegfall der Strafbarkeit liegt, mit nutzbar gemacht werden muß. Wer in den Fällen der Verabredung und des Tötungsunternehmens tätige Reue beweist, soll deshalb aus dem Gesichtspunkt der Vorbereitung des Hochverrats nicht bestraft werden.

Zu § 84 Vorbereitung des Hochverrats.

Während das bisherige Recht für die Vorbereitung des Hochverrats im Strafmaß die Fälle der öffentlichen Aufforderung (§ 85 StGB. Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren) und der sonstigen Vorbereitungshandlungen (§ 86 StGB. Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren) stark unterscheidet, stellt der Entwurf diese Gruppen gleich. Damit ist für alle auch entfernteren Vorbereitungshandlungen ein erheblich höherer Strafraum als bisher vorgesehen¹⁴⁾. Gerade die im Gesetz nicht ausdrücklich aufgeführten Vorbereitungshandlungen umfassen, wie die letzten Jahre gezeigt haben, die große Masse der dem Umsturz dienenden Betätigungen. Sie stehen in ihrer Gefährlichkeit der Aufforderung zum Hochverrat nicht nach. Für sie sind auch nach der Neugestaltung des Reichs die Milderungsgründe fortgefallen, die in der Zeit der politischen Verwirrung noch geltend gemacht werden konnten. In Abs. 3 werden einige besonders gefährliche Formen der Umsturzvorbereitungen unter erhöhte Strafe gestellt¹⁵⁾. Es sind das der Aufbau hochverräterischer Organisationen, der Zersetzungshochverrat, die hochverräterische Massenpropaganda und die hochverräterische Betätigung, die vom

¹¹⁾ Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 294.

¹²⁾ Strafdrohung des Entwurfs: Todesstrafe oder lebenslanges Zuchthaus oder Zuchthaus nicht unter fünf Jahren.

¹³⁾ U. a. Verabredung bzw. Aufforderung zu hochverräterischer Tötung (nach § 80), Aufnahme hochverräterischer Beziehungen zu einer ausländischen Regierung. – Hierfür Strafdrohung des Entwurfs: Todesstrafe oder lebenslanges Zuchthaus oder Zuchthaus nicht unter fünf Jahren.

¹⁴⁾ § 84 im Entwurf hierfür: Zuchthaus bis zu zehn Jahren.

¹⁵⁾ Dies waren u. a.: Bildung einer Organisation zur Vorbereitung des Hochverrats; hochverräterische Zersetzungshandlungen gegen Reichswehr und Polizei; Beeinflussung der Massen durch Herstellung und Verbreitung von Schriften, Schallplatten usw.; Einfuhr von Schriften, Schallplatten usw. aus dem Auslande zur Verbreitung im Inlande. Strafdrohung des Entwurfs: Todesstrafe oder lebenslanges Zuchthaus oder Zuchthaus nicht unter zwei Jahren.

Auslande her oder unter Benutzung ausländischen Propagandamaterials betrieben wird. Mit der letzten Gruppe werden die Fälle des § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 4 des Gesetzes zur Gewährleistung des Rechtsfriedens¹⁶⁾ in das Strafgesetzbuch eingearbeitet.

Zu § 85
Minder schwere Fälle.

Für das Unternehmen der hochverräterischen Tötung ist die Todesstrafe zwingend vorgeschrieben. Für die anderen Tatbestände des Hochverrats ist die Möglichkeit vorzusehen, in minder schweren Fällen auf einen niedrigeren als den ordentlichen Strafraum herabzugehen. Die Möglichkeit, auf Festungshaft zu erkennen, ist dabei gegenüber dem geltenden Recht erheblich eingeschränkt. Während die Festungshaft bisher im ordentlichen Strafraum zur Wahl stand, soll sie künftig nur noch in den minder schweren Fällen zulässig sein. Auch dort wird sie nur wahlweise neben schweren Strafarten angedroht und deshalb in der Praxis nur als seltene Ausnahme auftreten. Die seit der Novelle vom 26. Mai 1933¹⁷⁾ geltende Fassung des § 20 StGB, bestimmt, daß bei wahlweiser Androhung auf Festungshaft nur dann erkannt werden kann, wenn die Tat sich nicht gegen das Wohl des Volkes gerichtet und der Täter ausschließlich aus ehrenhaften Beweggründen gehandelt hat.
[...]

Zum 1a-Abschnitt.
Landesverrat.
Zu § 88.

Staatsgeheimnisse, Begriff des Verrats.

Die Vorschriften gegen den Landesverrat beziehen sich zu einem erheblichen Teil auf den Verrat von Staatsgeheimnissen. Zur Vereinfachung wird ihnen eine Bestimmung der Begriffe „Staatsgeheimnis“ und „Verrat“ vorausgeschickt. In dem Begriffe des Staatsgeheimnisses werden die Gruppen der Gegenstände und der Nachrichten zusammengefaßt. Ihre bisherige unterschiedliche Behandlung hört damit auf. Beibehalten ist als Merkmal des Staatsgeheimnisses, daß seine Geheimhaltung zum Wohl des Reichs erforderlich sein muß. Damit wird die gesetzliche Grundlage für die vom Reichsgericht in ständiger Rechtsprechung betonte „Relativität des Geheimseins“ erhalten. Als Verrat wird der Volksauffassung und dem Sprachgebrauch entsprechend diejenige Art der Übermittlung von Gegenständen oder Nachrichten bezeichnet, bei der der Täter mindestens mit der Möglichkeit einer gefahrbringenden Verwertung des übermittelten Geheimnisses gerechnet und sie in Kauf genommen hat. Mitteilungen, die ohne diesen Vorsatz gemacht werden, sind kein Verrat. Soweit auch Mitteilungen dieser Art unter Strafe zu stellen sind, werden sie besonders behandelt (§§ 90 d; 90 e).

Zu 89.
Verrat von Staatsgeheimnissen.

Die Vorschrift vereinigt § 92 Nr. 1 StGB, mit § 1 des Spionagegesetzes. Hat ein Deutscher den Verrat am eigenen Vaterlande begangen und schwere Gefahr für das Wohl des Reiches vorausgesehen, so soll die Todesstrafe, hier als zwingende Strafdrohung, verwirkt sein.

Zu § 90.
Ausspähung von Staatsgeheimnissen.

¹⁶⁾ S. oben Anm. 5.

¹⁷⁾ S. oben Anm. 2.

Die Vorschrift entspricht dem durch die Novelle vom 26. Mai 1933 neu geschaffenen § 92 a StGB, und dem § 3 des Spionagegesetzes. Die Ausspähung, die eine Vorbereitung des Verrats ist, steht unter einer milderen Strafdrohung als dieser. Für den schweren Fall des Abs. 2 sind hohe Strafen zwingend vorgeschrieben¹⁸⁾).

Zu § 90 a. Landesverräterische Fälschung.

Der Tatbestand der landesverräterischen Fälschung ist durch § 2 der 2. Verordnung vom 28. Februar 1933 geschaffen worden. Den Anlaß hatten mehrere Fälle gegeben, in denen landesverräterische Zwecke mit den Mitteln der Urkundenfälschung verfolgt worden waren. Die Vorschrift erfaßt die verschiedenen Tätigkeitsakte des Fälschers: Das Herstellen der Fälschung, das dem Verrat ähnliche Gebrauchmachen von ihr, das der Ausspähung ähnliche Verschaffen¹⁹⁾).

Durch den Abs. 4 wird klargestellt, daß der Täter auch dann strafbar ist, wenn er irrtümlich mit Fälschungen umzugehen glaubte, sich in Wahrheit aber mit echten Staatsgeheimnissen befaßte. Im umgekehrten Fall, wenn er eine Fälschung irrtümlich für ein echtes Staatsgeheimnis hielt, ergibt sich seine Strafbarkeit aus § 89 oder § 90, da er dann einen Verrat oder eine Ausspähung – wenn auch mit einem untauglichen Mittel – unternommen hat.

Der kasuistische Aufbau der Vorschrift folgt den mit der Tätigkeit solcher Fälscher gemachten Erfahrungen. Er dient dazu, gegenüber dem schon nach der Begehungsart des Verbrechens zur Hinterlist neigenden Täter die Maschen des Gesetzes eng zu ziehen. Da nicht nur das Herstellen und Verschaffen, sondern auch der untaugliche Versuch (Abs. 4) selbständig unter Strafe gestellt sind, ferner der Versuch nach den allgemeinen Vorschriften strafbar bleibt, ist der Tatbestand hier nicht auf das Unternehmen, sondern auf die Vollendung abgestellt.

Zu § 90 b. Öffentliche Mitteilung früherer Staatsgeheimnisse.

Die Vorschrift entspricht dem § 3 der 2. Verordnung vom 28. Februar 1933. Sie trifft die Fälle, in denen Dinge, die ihrer Art nach geheimhaltungsbedürftig sind, mit landesverräterischem Vorsatz öffentlich bekanntgemacht werden, und in denen der Täter sich früher mit Erfolg darauf berufen konnte, die Mitteilung sei nicht mehr geheim, da sie an irgendeiner, oft versteckten Stelle, im Ausland bereits mitgeteilt worden war. Die Anwendung der Strafvorschrift wird dadurch eingeschränkt, daß ein Strafantrag der Reichsregierung erforderlich ist²⁰⁾).

[...]

Zu § 90 f. Volksverrat.

Die den Repräsentanten, Trägern und Organen des neuen Reiches gegenüber namentlich in der ersten Zeit oft mit Erfolg angewendete gewissenlose Kampfweise, durch Verbreitung von Lügennachrichten ihr Ansehen zu schmälern, hat zu den Strafvorschriften der Verordnung vom 21. März 1933²¹⁾), insbesondere § 3, Anlaß gegeben. Diese Bestimmung ist als Sondervorschrift noch nicht

¹⁸⁾ Nach dem Entwurf sollte § 90 StGB, wie folgt gefaßt werden: „Wer es unternimmt, sich ein Staatsgeheimnis zu verschaffen mit dem Vorsatz, es zu verraten, wird mit Zuchthaus bestraft. – Auf Todesstrafe oder auf lebenslanges Zuchthaus ist zu erkennen, wenn die Tat eine schwere Gefahr für das Wohl des Reichs herbeigeführt hat oder herbeizuführen geeignet war, und der Täter dies vorausgesehen oder damit gerechnet hat.“

¹⁹⁾ Strafdrohung des Entwurfs für diese Fälle: Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bis lebenslanges Zuchthaus.

²⁰⁾ Strafdrohung des Entwurfs: Gefängnis nicht unter drei Monaten.

²¹⁾ VO des RPräs. zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung (RGBl. 1933 I, S. 135, vgl. Dok. Nr. 70, P. 1).

entbehrlich. Aus dem weitgezogenen Rahmen der Bestimmung verdient aber der Fall der Heraushebung, in dem öffentlich oder von Deutschen im Ausland Lügennachrichten verbreitet werden, die geeignet sind, das Ansehen der deutschen Volksgemeinschaft in ihrer Gesamtheit schwer zu schädigen. Lügenhetze dieser Art ist Verrat am Volke selbst und wird deshalb als ein Tatbestand des Landesverrats mit Zuchthausstrafe bis zu 15 Jahren bedroht.

[...]

Zitierhinweis

Nr. 314 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens. [14. März 1934]) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d314>